

اتفاقية عدم التحايل وعدم الإفصاح

NCNDA | RSK-NCNDA-02

أبرمت هذه الاتفاقية بالتاريخ المذكور أدناه بين الطرفين التاليين (يُشار إلى كل منهما بـ«الطرف»، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين»):

تاريخ الاتفاقية

المكان

الطرف الأول

اسم الشركة

رقم السجل التجاري

العنوان المسجل

ممثلة بواسطة

الدولة

المنصب

الطرف الثاني

اسم الشركة

رقم السجل التجاري

العنوان المسجل

ممثلة بواسطة

الدولة

المنصب

01 الغرض والتعريفات

- يرغب الطرفان في استكشاف، وعند الاتفاق، تنفيذ معاملات تجارية دولية في السلع الأساسية («المعاملة»)، ولهذا الغرض سيفصح كل طرف للآخر عن معلومات سرية ويُعرفه على المشتريين والبائعين والبنوك ومزودي الخدمات اللوجستية والمنتجين والوسطاء وجهات الاتصال التجارية الأخرى.
- «المعلومات السرية» تعني كل معلومة بأي شكل يفصح عنها أحد الطرفين أو نيابة عنه، بما في ذلك الشروط التجارية والأسعار والكميات ومواصفات المنتج وهوية الموردین والمشتريين والبيانات المصرفية والمستندات وخطط العمل وأي معلومة تُوسم بأنها سرية أو يُفهم منطقيًا أنها كذلك.
- «جهات الاتصال» تعني جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وشركاتهم التابعة ومديريهم ووكلائهم وممثلهم، الذين يُعرف أحد الطرفين الطرف الآخر عليهم أو يُطلعهم عليهم فيما يتصل بمعاملة ما.

02 السرية

- يحافظ كل طرف على سرية تامة لجميع المعلومات السرية، ويستخدمها حصراً لغرض المعاملة، ولا يفصح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف المُفصح.
- يقتصر الإفصاح على المديرين والموظفين والمستشارين القانونيين والضريبيين والماليين ممن تستدعي حاجتهم للاطلاع، ومن يخضعون لالتزامات سرية مماثلة. يكون الطرف المتلقي مسؤولاً عن أي إخلال يصدر عن هؤلاء الأشخاص.
- لا تسري هذه الالتزامات على المعلومات التي تصبح متاحة للعموم دون إخلال بهذه الاتفاقية، أو التي كان الطرف المتلقي على علم مسبق ومشروع بها، أو التي تم التوصل إليها بشكل مستقل. يُسمح بالإفصاح المطلوب بموجب القانون أو أمر قضائي، شريطة إخطار الطرف المُفصح مسبقاً كلما أمكن ذلك قانوناً.

03 عدم التحايل

- لا يجوز لأي طرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، التحايل على الطرف الآخر أو تجاوزه أو تفاديه فيما يتعلق بأي جهة اتصال أو معاملة تم التعريف بها بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التعاقد أو التفاوض أو التعامل مع جهات الاتصال هذه دون مشاركة الطرف الآخر.
- لا يجوز لأي طرف استخدام المعلومات السرية أو جهات الاتصال للحصول على عمولات أو رسوم أو أرباح أو مزايا أخرى باستبعاد الطرف الذي قام بالتعريف، ولا حت أي جهة اتصال على القيام بذلك.
- يحتفظ كل طرف بحقه في أي عمولة أو رسم أو هامش متفق عليه ناشئ عن معاملات مع جهات الاتصال التي عرّفها، بما يشمل الأعمال المتكررة واللاحقة والموسعة، وفقاً لاتفاقية كتابية منفصلة بين الطرفين.

04 المدة

- تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه وتظل نافذة لمدة خمس (5) سنوات، وتستمر التزامات السرية وعدم التحايل بعد انتهاء الاتفاقية أو إنهاؤها لمدة خمس (5) سنوات إضافية.

05 سبل الانتصاف

- يقر كل طرف بأن الإخلال قد يسبب ضرراً لا يمكن جبره بالتعويض وحده. يجوز للطرف غير المخل أن يطلب، إضافة إلى أي سبل انتصاف آخر، أمراً قضائياً راجحاً وتنفيذاً عينيّاً.

5.2 دون إخلال بأي مطالبات أخرى، يدفع الطرف المخل بالبند 3 للطرف الآخر تعويضًا متفقًا عليه يعادل العمولة أو الرسم أو الهامش الفائت، أو في حال تعذر تحديده، مبلغًا وقدره _____ دولارًا أمريكيًا.

06 إعادة المستندات

6.1 بناءً على طلب كتابي، يقوم كل طرف فورًا بإعادة أو إتلاف جميع المعلومات السرية وتأكيد ذلك كتابيًا، باستثناء النسخ المطلوب الاحتفاظ بها بموجب القانون.

07 لا التزام، لا ترخيص

7.1 لا تلزم هذه الاتفاقية أي طرف بإبرام أي معاملة، ولا تنشئ شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو وكالة، ولا تمنح أي ترخيص أو حق في المعلومات السرية.

08 القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

8.1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الولاية القضائية المذكورة أدناه، دون اعتبار لقواعد تنازع القوانين.

القانون الواجب التطبيق

قواعد التحكيم / المحاكم المختصة

مقر / مكان الاختصاص القضائي

لغة الإجراءات

8.2 يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من الإخطار الكتابي، قبل الشروع في أي إجراءات رسمية.

09 أحكام عامة

- 9.1 تمثل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن موضوعها. يجب أن تكون أي تعديلات كتابية وموقعة من كلا الطرفين.
- 9.2 في حال بطلان أو عدم قابلية إنفاذ أي بند، يظل باقي الاتفاقية نافذاً، ويستبدل الطرفان ذلك البند ببند صحيح يقترب قدر الإمكان من الغرض الاقتصادي المقصود.
- 9.3 لا يجوز لأي طرف التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة. وتُلزم هذه الاتفاقية الخلفاء والتمتازل لهم المصرح لهم وتعود بالنفع عليهم.
- 9.4 يجوز توقيع هذه الاتفاقية على نسخ متعددة، وكذلك عبر التوقيع الإلكتروني أو النسخة الممسوحة ضوئياً، وتُعد كل نسخة أصلية.

10 التوقيعات

وُقِعَ عليها الممثلون المفوضون حسب الأصول للطرفين:

الطرف الأول: الاسم

الطرف الثاني: الاسم

المنصب

المنصب

التاريخ

التاريخ

الطرف الأول: التوقيع والختم

الطرف الثاني: التوقيع والختم